

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2386/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ประภา

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรชัยพัฒนาก่อสร้าง

ชัยภูมิ กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรชัยพัฒนาก่อสร้าง

ชัยภูมิ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายเล็ก วัฒนยืนยง ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 219)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระหนี้จำนวน 456,735 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 205,209)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยทั้งสองไม่วางหลักประกันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 137,164)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน
สำหรับเงินต้นที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันทราบ
คำสั่งนี้ และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน
สำหรับเงินต้นที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันทราบ
คำสั่งนี้ และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ